

עין משפט נר מצוה

בא א מ"י פ"ג מהלכות
פרה אלוהה ה' א'
בב ב שם הלכה ה' ופ"י
מהלכות קרבן פסח
ה' א'
בג ג מ"י פ"ג מהל' פרה
הלכה ד'
בד ד שם הלכה ה'
בה ה מ"י פ"ט מהל'
מעשר הלכה יכ':

רבינו חננאל

... משעה שהפרישו ודאי
נוהר ולא נטמא. ואם
ניחוש [לרבינו] שם
שביעי הוא התורה אמרה
ביום השלישי ואח"כ
ביום שביעי, (א) ולכשיבא
הרביעי פרישת שביעי
לטמאה השלישי לטומאה
קודם הפרישה הוא ביום
אחד, וכיון שלא הוזה
בו ביום השביעי מינה
מצוה שאינה מצוה
אלא בקדמה הוזה
בשלישי, ואוקימנא לבר
מרבועי וכו' ופשוטה היא.
פירוש לשון [מנהגין]
[פריהדרין] כגון אנדרמין
הממונה לשווקים. ובלווי
חכמי העצה ושניהן בלשון
יון. ת"ר הנחתומין לא
חייבום החכמים להפריש
אלא תרומת מעשר, שהוא
חלק אחד ממאה. פי'
(חייב) מי שיש לו ק'
אפות חייב לתת מהן י'
אפות ללוי מעשר וחייב
הלוי לתת ממנו י' אפות
איפה אחת לכהן והיא
תרומת מעשר, נמצאת
התרומת מעשר שחייב
הלוי לתת לכהן איפה אחת
שהיא אחת ממאה אפות
(שלישית). והלוקח מעם
הארץ דבר ברור הוא
שהתרומה שהיא שנים
ממאה והיא אחת מנ' ודאי
מפרישין ונותנין אותה
לכהן.

(א) ודע כי רבינו אלו מנו שם
לפנינו סם משוללי הצט' ואולי
ז"ל ואם צלנו לחוש ליום
הרביעי לפרישה דשביעי
לטומאה הוא השלישי לטומאה
ה' כיום אחד קודם הפרישה
וכיון שלא הוזה וכו' מל"ג.

ח:

והא דקאמר התם והזה הטמא על הטמא למה לי אטריך סד"א
שלישי למעוטי שני שביעי למעוטי שני דקא ממעט ימי טהרה אבל
היכא דעבד צרביעי וצשמיני אימא שפיר דמי קמ"ל יש לפרש אפילו
למ"ד אין הוזה צומנה מלוה וכו' או קאמר צרביעי או צשמיני כלומר
סד"א אי עבד הוזה קמיימא צרביעי
והשני צשמיני או קמיימא צשמיני
כמשפטה וצבריימא צשמיני קמ"ל
דבעינן שיהא ד' ימים בין הוזה
להוזה לא פחות ולא יותר וכן פירש
רש"י התם:

דאי' ר' חנינא סגן הכהנים **הא**
איבא נמי **הא**. תימה לי
אכתי איכא נמי שזה פורש ללשכת
פרהדרין וזה פורש ללשכה שעל פני
הצירה ו"ל דלא קא חשיב אלא מילתא
דחשיבותא שיש מעלה בזה מצוה
אבל מה שזה פורש ללשכה זו וזה
פורש ללשכה זו לאו מילתא דחשיבותא
הוא דהאי טפי מזהאי אי נמי נ"ל
לפרש דתרי מילי קחשיב שזה פרישתו
לקדושה דהיינו *ללשכת פרהדרין
שהיתה צנויה בקדוש ואפילו אמ"ל
שהיתה פתוחה לחול וכו' הוה תוכה
(א) חול דאי לאו הכי הא אין ישיבה
צנויה *וכש' שאין ישיבה צנויה
לא הוה פרישתו לקדושה יש לומר
אפ"ה כיון דהיתה צנויה בקדש
בסמוך לעזרה קרי ליה שפיר פרישה
לקדושה וזה פרישתו לטהרה ללשכה
שעל פני הצירה העומדת צהר הצית
שאין בו קדושה יותר מירושלים אלא
טהור יותר שהיו שם ובעל קרי וכל מי
שעומא יואה מגופו אין נכנסין לו
ויש מפרשין ללשכת פרהדרין היתה
פתוחה לקדוש ואפ"ה דא"כ קדש
הוא ואין ישיבין צה יש לומר כיון
שצנויה בחול ופתוחה לקדש ונהי
דמכא קדש לענין אכילת קדשי
קדשים כדמשמע בזהוה מקומן

(וצח"ס דף נז.) מיהו מותר ליטב צה
ולישן צה דלא קדשה לגמרי כקדושת
עזרה דהא אמר צפרק אחיהו מקומן

(שם) דאין חייבין עליהן כרת טמאים
ליטב ולישן בהם ועוד איכא צנייהו מילתא אחריתי שזה אחיו
הכהנים נוגעין בו זה אין אחיו הכהנים נוגעין בו ולא נהירא
כדמשמע לקמן בשלישי פ"ג [דף כה. וסא] גבי זקן יושב מערבה
לאין ישיבה בלשכות הצנויות בחול ופתוחות לקדש:

תנן התם הנחתומין לא חייבו אותם להפריש אלא תרומת מעשר
והלא. צפ"צ דמסכת דמאי פריך צירושלמי תמן [פ"ה] תנינן

הלוקח מנחתום כ"ל מעשר נוטל כדי תרומת מעשר וחלה וכו' הכא
את אמר הלוקח מפריש וכה את אמר נחתום מפריש ר' יונה אמר איתפלגון ר' יוחנן ור"א חד אמר כאן צעושה צטהרה כאן צעושה צטומאה
נראה לפרש מתני' דהכא צנחתום עם הארץ העושה צטהרה ששוכר גבל חצר לעשות לו חלתו צטהרה הלכך כיון דטרח כולי האי סמכינן
עליה נמי דודאי תקנה ואין צריך הלוקח ממנו להפריש והיה מתני' דמחייבא ללוקח להפריש מיידי צנחתום עם הארץ דלא מפריש וחד אמר
כאן צמדה דקה כאן צמדה גסה ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא וכו' ומפרש התם אמתניתין אחריתי שמהא דחילוקא דצין גסה
לדקה משום חינוקות שלא יאכלו טבל צס רבי יוחנן מדה דקה הואיל והמוכר משתכר הוא מפריש מדה גסה לוקח משתכר
לוקח מפריש ופריך התם וקשיא על דרבי יוחנן אם צעושה צטהרה יפריש על הכל פי' אפילו מעשר שני ונסקוה לירושלים ופריש
דצין הוא שלא יפריש כלום שאין מוסרין ודאי לעם הארץ כלומר דאפילו ודאי דאיכא למימר דעם הארץ יעשרנו אפי' הכי לא סמכינן עליה
דחיישינן דילמא לא מתקן ליה והיינו דקאמר אין מוסרין אפי' ודאי לעם הארץ דוקא אבל לחצר שרי ומתניתין צנחתום חצר שמוכר
לחצר עסקינן וא"כ צדן הוא דנחתום לא יפריש לכל הפחות מעשר שני משום דטריחא מילתא טובא לאסוקיה לירושלים פטורים
הנחתומין מלהפריש מעשר שני משום דטריחא מילתא ומתוך שהפריהדרין הללו חובטין אותן וכו' מיהו חצר הלוקח מהם מפריש
מעשר שני ומעלה ואוכלו צירושלם ואין לפרש שאין מוסרין ודאי לעם הארץ אבל דמאי מוסרין דהא ליתא דצעירובין צפ' בכל מערבין
(דף לו.) מוכח דאין מוסרין דמאי לעם הארץ גבי עם הארץ שאמר לחצר קח לי אגודה של ירק וצפ' המוכר את הספינה (צ"ב דף פח.)
גבי הלוקח ירק מן השוק וכו' וצפ"ק דחולין (דף א.) הנותן לחמתו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה ומקשה
נמי על דרבי אלעזר אם צמדה דקה יפריש על הכל ולא משני מידי לפי שכבר מירך לר' יוחנן והוא הדין לר' אלעזר
(צירוש')

שבעת ימים פרק ראשון יומא

שזו פרישתו לקדושה. ליכנס למחנה שכניה ולא יהא לבו וזהו עליו
ויהא נדבל מכל קלות ראש שחלה עליו אימה צהדלתו מן הצריות:
וזה פרישתו לטהרה. להחמיר צטהרתו מפני קל שנושין בו לטמאו
בו ציוס להטבילו להוילא מלכין של צדוקים לכך החמירו צטהרתו
שלא יהא ארס נוגע בו: **הא איכא**

נמי הא. שזה מוין עליו כל צערה
זה אין אין שזה מוין עליו כל צערה:
צשלמא. יוס ראשון מוין עליו שמה
היוס יוס שלישי לטומאתו וכן שני
וכן שלישי שמה שעה אחת קודם
פרישתו נטמא: **חמישי שמה שביעי**.

שאם היה הראשון לפרישה שלישי
לטומאה נמלא חמישי שביעי וכן שני
שביעי: **אלא רביעי**. אמאי מוין
עליה לא צשליש איכא לספוקי דהא
משפירש לא נטמא צמת ולא צשביעי
איכא לספוקי שאם היה שביעי
לטומאתו הרי יוס אחד לפני פרישתו
שלישי לטומאה נמלא שלא היה
צשלישי והזאת שביעי צלא שלישי
אינו כלום: **וכל אימא דמסרמי**

מפרשין ליה. ואפ"ה דלא הוי רביעי
שלו צצבת ונמלאת הוזהו צנוטה שני
ימים: **דדדין פליא מילתא**. שאין
זמנה קצוה: **דניתרמי רביעי שלו**
צצבת. ולא יפסקו היוזמיו אלא יוס
אחד: **פרהדרין**. פקדי המלך:
לשכת צנווטי. לשון שרים כך היתה
נקראת לשכת שרים: **צנחלם**. כל
ימי שמעון הצדיק שהארץ ימינו היא
קוראין אותה לשכת צנווטי: **מסוך**
שנותנין ממון לכהונה. מתוך שכהני
צית שני היו עומדין ע"י ממון שנותנין
על הכונה גדולה למלכי צית צשמונאי:
מחליפין אוסא כל י"ב חדש. כלומר
שרשעים היו ולא היו מוילאין שנתן
ומעמידים אחר תחתיו וכל כהן
המתחדש צה סוכר אותה וצונה
צצין נאה מן הראשון שנתהא קרייה
על שמו ונמלא מתחלפת כל שנה
ושנה: **כפרהדרין הללו**. שהמלך
מחלפן בכל שנה ושנה חזרו לקרות

לשכת פרהדרין: **הנחתומין**. הלוקחין צתוזה מעם הארץ למכור פת
לשוק לא חייבו עליהן להעלות מעשר שני של דמאי לירושלים
אלא תרומת מעשר שהוא אחד ממאה וחלה יתן לכהן אבל
שאר כל ארס הטילו עליו להעלות מעשר שני של דמאי לירושלים
ומעשר ראשון ומעשר עני מפרישין אותו ואין נותנים וצנחתום חצר
עסקינן ומתוך שהוא רגיל למכור כל שעה הקילו עליו שאינו צריך
להפריש עליו מעשר שני של דמאי לעלות לירושלים [ואן] * לפדות:
לפי

את אמר הלוקח מפריש וכה את אמר נחתום מפריש ר' יונה אמר איתפלגון ר' יוחנן ור"א חד אמר כאן צעושה צטהרה כאן צעושה צטומאה
נראה לפרש מתני' דהכא צנחתום עם הארץ העושה צטהרה ששוכר גבל חצר לעשות לו חלתו צטהרה הלכך כיון דטרח כולי האי סמכינן
עליה נמי דודאי תקנה ואין צריך הלוקח ממנו להפריש והיה מתני' דמחייבא ללוקח להפריש מיידי צנחתום עם הארץ דלא מפריש וחד אמר
כאן צמדה דקה כאן צמדה גסה ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא וכו' ומפרש התם אמתניתין אחריתי שמהא דחילוקא דצין גסה
לדקה משום חינוקות שלא יאכלו טבל צס רבי יוחנן מדה דקה הואיל והמוכר משתכר הוא מפריש מדה גסה לוקח משתכר
לוקח מפריש ופריך התם וקשיא על דרבי יוחנן אם צעושה צטהרה יפריש על הכל פי' אפילו מעשר שני ונסקוה לירושלים ופריש
דצין הוא שלא יפריש כלום שאין מוסרין ודאי לעם הארץ כלומר דאפילו ודאי דאיכא למימר דעם הארץ יעשרנו אפי' הכי לא סמכינן עליה
דחיישינן דילמא לא מתקן ליה והיינו דקאמר אין מוסרין אפי' ודאי לעם הארץ דוקא אבל לחצר שרי ומתניתין צנחתום חצר שמוכר
לחצר עסקינן וא"כ צדן הוא דנחתום לא יפריש לכל הפחות מעשר שני משום דטריחא מילתא טובא לאסוקיה לירושלים פטורים
הנחתומין מלהפריש מעשר שני משום דטריחא מילתא ומתוך שהפריהדרין הללו חובטין אותן וכו' מיהו חצר הלוקח מהם מפריש
מעשר שני ומעלה ואוכלו צירושלם ואין לפרש שאין מוסרין ודאי לעם הארץ אבל דמאי מוסרין דהא ליתא דצעירובין צפ' בכל מערבין
(דף לו.) מוכח דאין מוסרין דמאי לעם הארץ גבי עם הארץ שאמר לחצר קח לי אגודה של ירק וצפ' המוכר את הספינה (צ"ב דף פח.)
גבי הלוקח ירק מן השוק וכו' וצפ"ק דחולין (דף א.) הנותן לחמתו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה ומקשה
נמי על דרבי אלעזר אם צמדה דקה יפריש על הכל ולא משני מידי לפי שכבר מירך לר' יוחנן והוא הדין לר' אלעזר
(צירוש')

מסורת הש"ס

(א) פסחים סה. (ב) [אמר],
(ג) דמאי פ"ב מ"ד. (ד) (צ"ל)
לכחול, (ה) [דליתא]
במעשר שני פ"ג מ"ח
והיפוך הש"ס פסחים פו.,
(ו) צירושלמי,

גליון הש"ס

תוס' ד"ה דאי וכו'
ללשכת פרהדרין שהיה
בבית. עיין לקמן דף י"א
תוס' ד"ה תוך:
בא"ד וכו' שאין ישיבה
בה. עי' תוס' סוכה דף מג
ע"כ תוס' ד"ה משמו:

מוסף רש"י

בשלמא ראשון שמה
שלישי. ואפ"ה דאיכא
לספוקי שמה ששני או
יותר הוא, דהא ודאי שפיר
דמי, דכל מה שמה
הוזה ראשונה אין צריך
כלום ובלבד שלא ירצה
ושלא ימנע צימם צצין
הוזה להאיה (קדושין סב.).

תוס' ישינים

שנותנין ע"ה כפון
לצחונות. שנותנין ממון
למלכות צית צשמונאי וכו',
כך פירש צקונטרס. ואין
נראה שהרי הן עמלן היו
כהנים גדולים, אלא למלכי
צית (דוד) [הורדוס] היה.
והא דאמרין לקמן [ימ, א']
במקרא דדינרי עיילא ליה
מנא צת ציימא לינאי
מלכא, אין זה אותו של צית
צשמונאי דקדושין פריך
האומר [כו, א'] אלא אחר
היה ולשון צכהיה דקאמר
לצורך כהונה קאמר.